

Satzung

über die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes der Eisenbahnersiedlung

gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB

- Erhaltungssatzung -

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 15. Oktober 1993 (GVBl. S. 398) und des § 172 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) erläßt die Gemeinde Seddiner See nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung am 22. September 1998 folgende Erhaltungssatzung:

§ 1

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt das Gebiet der Eisenbahnersiedlung mit folgenden Straßen und Plätzen (siehe beigefügter umrandeter Lageplan):

- Schmiedestraße
- Thielenstraße
- Dr.-Stapff-Straße
- Waldstraße
- Karl-Marx-Straße
- Ernst-Kamieth-Platz
- Breitenbachplatz

Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefügt.

§ 2

Erhaltungsgründe, Genehmigungsbestände

(1)

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenarten des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt bedarf der Abbruch, die Änderung oder die Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der Genehmigung.

(2)

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere von geschichtlicher und künstlerischer Bedeutung ist.

Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

(3)

Im Genehmigungsverfahren wird die Zulässigkeit eines Vorhabens anhand von Merkmalen, nach denen bauliche Anlagen allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägen oder sie von städtebaulicher oder künstlerischer Bedeutung sind, geprüft und abgewogen.

Diese Merkmale sind in Form einer städtebaulichen Voruntersuchung der Eisenbahnersiedlung vom Dezember 1993, dokumentiert in Band I und II, katalogisiert und liegen der Gemeindeverwaltung vor.

§ 3 Zuständigkeit, Verfahren

Die Genehmigung wird durch die Gemeindeverwaltung erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt.

§ 4 Ausnahmen

Die den im § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienende Grundstücke und die in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke sind von der Genehmigungspflicht nach § 2 dieser Satzung ausgenommen. § 174 Abs. 2 BauGB bleibt unberührt.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage in dem durch die Satzung bezeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmigung errichtet, abbricht oder ändert, handelt ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 50.000 DM belegt werden.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Seddiner See, den 22. September 1998


Bittner
Bürgermeister




Menz
Vors. der Gemeindevertretung

